



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

COPIA
REG. GEN. 02
del 10/01/2022

AREA AMMINISTRATIVA N. 01 DEL 10/01/2022

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica gennaio-maggio 2022
Affidamento tramite Trattativa Diretta MePA.

CIG Z2534B208F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE questo Ente garantisce il servizio di refezione scolastica per le scuole di propria competenza;

CHE è scaduto il contratto per la gestione del servizio di mensa scolastica e pertanto è necessario adottare i provvedimenti propedeutici, atti a consentire il regolare e tempestivo funzionamento della mensa per l'anno scolastico in corso fino alla fine delle attività didattiche;

CHE la Ditta affidataria del servizio nell'ultimo anno scolastico ha comunicato a mezzo pec la necessità, per poter continuare il servizio facendo fronte alle incombenze dettate dalle procedure per il contenimento del contagio da COVID-19, di un incremento di prezzo per far fronte ai maggiori oneri in termini di tempo, materiale e personale impiegato;

ATTESO che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di che trattasi;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che testualmente recita:

"Art. 36 - Contratti sotto soglia.

...Omissis...

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

...Omissis...

CONSIDERATA la necessità di procedere celermente alla realizzazione dell'intervento stante i tempi previsti per la consegna dei lavori;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni)", così come modificato dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni Bis)" che prevede l'importo per l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture a 139.000 euro;

CONSIDERATO CHE tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è stato richiesto all'operatore economico individuato S.I.A.R.C. SPA con sede legale in Via Lucrezia Della Valle, 84/E a Catanzaro (CZ) - P.IVA 01245130792, apposita richiesta per l'effettuazione delle prestazioni di che trattasi;

TENUTO conto che la Ditta S.I.A.R.C. SPA ha riscontrato positivamente la richiesta trasmettendo quanto richiesto;

DATO ATTO CHE il prezzo offerto a corpo è pari ad €. 4,40 oltre IVA 4% per ogni pasto fornito;

PRESO atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC on line;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è **Z2534B208F**;

CONSIDERATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

DATO atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO conto che la spesa complessiva presunta di euro 8.000,00 IVA compresa può essere imputata capitolo 341/2021, mentre €.17.500,00 saranno posti sul medesimo capitolo con il costituendo bilancio 2022;

VISTO il "*Codice dei contratti pubblici*", emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni;

VISTO il DPR 05/10/2010 n° 207;

VISTA la Legge 120/2020 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Le premesse vengono richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di assumere determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
3. Di dare atto altresì della procedura per l'affidamento delle prestazioni di che trattasi tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
4. Di affidare all'operatore economico individuato S.I.A.R.C. SPA con sede legale in Via Lucrezia Della Valle, 84/E a Catanzaro (CZ) - P.IVA 01245130792, il servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio-maggio 2022 al prezzo offerto a corpo di €. 4,40 oltre IVA 4% per ogni pasto fornito;
5. Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: funzionamento servizi scolastici
 - b) oggetto del contratto: servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio-maggio 2022
 - c) forma del contratto: scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
 - d) clausole essenziali: contenute nel corpo della presente determinazione a contrattare

Di stabilire che la spesa complessiva stimata di euro 8.000,00 IVA compresa graverà sul capitolo 341/2021, mentre €. 17..500,00 saranno posti sul medesimo capitolo con il costituendo bilancio 2022;

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza;
9. Di dare atto che la presente determinazione:
 - È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di cui al punto 8.
 - Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Area Amministrativa;
 - Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
10. Trasmettere il presente atto a:
 - ✓ UFFICIO DI RAGIONERIA;
 - ✓ ALBO PRETORIO;
 - ✓ UFFICIO DI SEGRETERIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO GIUSEPPINA RICCELLI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 10/01/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 10/01/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione

15 FEB. 2022

